

주 의 요 구

1. 제 목 : 감리용역 손해배상보험 계약관리 부적정

2. 관계기관 : ■■보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■보훈병원에서는 건설공사에 대한 전문적인 시공 및 품질관리를 위해 [표 1]과 같이 감리용역 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 감리용역 계약 내역

(단위: 천 원)

계 약 명	계약상대자 (건축사사무소)	계약기간	계약금액
수술실 증축 및 환경개선공사 건축설비 감리	@@@	'19.03.04.~'19.06.03.	\$\$\$
의료지원동 증축 및 환경개선공사 건축설비 감리	@@@	'19.07.12.~'19.09.30	\$\$\$
본관동 1층 감리용역(건축)	@@@	'19.11.19.~'20.02.28.	\$\$\$

나. 관계법령 및 판단기준

「건축사법」제20조에 따르면 건축사가 설계 및 공사감리를 수행할 때 고의 또는 과실로 건축주에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우를 대비하여 이에 대한 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입토록 하고 있으며 공공기관에 대해서는 감리용역 계약체결 시 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 용역비용에 계상하도록 하여 손해배상보험 미가입을 사전에 예방토록 하고 있습니다.

또한 「건축사법 시행령」제21조(건축사의 보험 또는 공제 가입)에 따르면 손해보험 가입 시 가입기간을 감리대상 공사의 착공일로부터 완공일까지로 정하고 있으며 용역계약 체결 시 가입한 보험증서를 발주자에게 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원에서는 감리용역 계약 시 계약금액에 손해배상보험증권 가입비용을 계상하여야 하고 계약체결 시점에는 발급한 손해배상보험증서를 제출받아 그 내용을 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원에서는 2019년에 체결한 감리용역 계약 중 [표 2]와 같이 2건의 계약에 계약담당자의 관련규정 미인지로 인해 계약금액에 보험 가입비용이 계상되지 않았으며 계약시점에 계약상대자의 손해배상보험증권 가입 여부를 확인하지 않고 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 감리용역 손해배상보험증권 가입 내역

계 약 명	보험료 계상여부	손해배상보험 보증기간	
		의무 가입기간	실제 가입기간
수술실 증축 및 환경개선공사 건축설비 감리	X	19.03.11. ~ 19.06.03.	19.06.04. ~ 20.06.03.
의료지원동 증축 및 환경개선공사 건축 설비공사 감리	X	19.07.09. ~ 19.09.30.	19.10.01. ~ 20.09.30.
본관동 1층 감리용역(건축)	O	19.11.13. ~ 20.02.28.	20.02.28. ~ 22.02.27.

그 결과 보증기간이 용역종료 후 1년으로 설정되어 공사기간 동안 발생할 수 있는 손해에 대한 적정 보증수단이 확보되지 않은 채로 용역이 진행되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■보훈병원은 감사결과를 수용하면서 앞으로 감리계약 시 계약금액에 보험료 계상과 손해배상보험증권 발급 확인에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
관 리 부	****	○○○	@@@	'18.07.01. ~ 현 재	관리부	주 의